

訴願書

稱謂	姓名 (或法人、團體名稱)	出生年月 日	住所或居所 (營業所或事務所)	身分證明文件字 號
訴願人	林○○(即長○會計 師事務所)	○○年○ ○月○○ 日	○○市○○區○○路○段 ○○號(事務所)	○○○○○○○○ ○○○
代表人 (法人 或團體 應填具)				
訴願 代理人 (未委 任者， 免填)				
原行政處分機關	金融監督管理委員會			
受理訴願機關	行政院			
行政處分書 發文日期及文號	114年8月15日金管證券字第11 40352908號函(訴願人為副本 受文者)	行政處分之年 月日	中華民國114年8 月15日	
本訴願事件(專任教師或準用教師者)有無提起教師申訴程序： ☒ 無 ☐ 有。向何機關或學校提起：提起之年月日：				
訴願請求事項： 請求撤銷原處分關於認定訴願人所屬事務所不符會計師資格條件部分。				
事實： 訴願人受優○○○有限公司委任，為其洗錢防制登記出具複核意見。原處分機關於114年8月15日以金管證券字第1140352908號函不予登記，並認訴願人所屬事務所品質管理制度不符品管準則1號，未符會計師資格條件，副知訴願人。				

理 由：

- 一、原處分關於「事務所不符會計師資格條件」之認定，直接影響訴願人日後為其他虛擬資產服務商執行複核業務之法律上資格與地位。
- 二、訴願人為該處分副本受文者，其法律上利益因原處分而直接受損害，屬訴願法第18條所定法律上利害關係人。
- 三、原處分對訴願人事務所之認定於法有誤，請求撤銷該部分認定。

檢附之證據或附件：

- 一、原行政處分書（114年8月15日函）影本乙份。
- 二、訴願人事務所品質管理制度影本乙份。

此 致

金融監督管理委員會 轉陳

行政院

訴 願 人：林○○（即長○會計師事務所）

中 華 民 國 114年9月○○日

副本已於 年 月 日抄送原行政處分機關（逕向受理訴願機關提起訴願時填具辦理）

備註1：若請求陳述意見，請於訴願書載明或利用網路申請。

備註2：訴願人、參加人或利害關係人不在受理訴願機關所在地者，得向受理訴願機關請求就近到本人所在地之地方政府或行政院聯合服務中心視訊陳述意見。